

한국서부발전(주) 상임감사위원

주 의(기관) 요구

제 목 엔지니어링산업 용역 계약관리 미흡

소 관 부 서 ○○○발전본부 ◇◇◇◇부

조 치 부 서 ○○○발전본부 ◇◇◇◇부

구 분 계약관리

내 용

1. 업무 개요

우리 회사 ○○○발전본부 ◇◇◇◇부는 중대산업사고 발생예방 및 공정안전관리 운영실태 분석을 위한 「공정안전관리(PSM) 이행능력수준 향상 용역」을 매년 수행하고 있으며, 감사대상 기간 동안 ◇◇◇◇부에서 시행한 공정안전관리 관련 엔지니어링산업 용역 현황은 [표 2] 와 같다.

[표 2] 감사대상 기간 시행한 공정안전관리 엔지니어링산업 용역 현황

분야	시행부서	용역명	시행년도
안전관리	◇◇◇◇부	공정안전관리(PSM)재평가 대비 이행능력 향상 용역	2023
안전관리	◇◇◇◇부	공정안전관리(PSM)이행능력 향상용역	2024

※ 자료: 감사대상부서 제출자료 재구성

2. 관계법령·규정 및 판단기준

「엔지니어링산업 진흥법」 제2조에 따라 엔지니어링활동³⁾과 발주청⁴⁾에 대해

3) 가. 연구, 기획, 타당성 조사, 설계, 분석, 계약, 구매, 조달, 시험, 감리, 시험운전, 평가, 검사, 안전성 검토, 관리, 매뉴얼 작성. 남주, 지도, 유지 또는 보수

4) 국가, 지방자치단체, 공공기관, 지방공사 및 지방공단 등 대통령령으로 정하는 자

정의하고 있다. 그리고 제31조 및 같은법 시행령 제42조와 「엔지니어링손해배상 보험 또는 공제업무처리요령」(산업통상자원부 고시 제2017-69호)에 따라 2011.04.11 이후 발주된 엔지니어링 사업에 대하여 의무적으로 적용하도록 정하고 있다.

또한 「엔지니어링산업 진흥법」 제31조 제1항에 따르면 발주청은 엔지니어링 사업자와 계약을 체결할 경우 적정한 엔지니어링 사업의 대가를 지급하도록 규정하고 있으며, 같은 법 같은 조 제3항에 따르면 엔지니어링 사업자는 사업을 수행하면서 고의 또는 과실로 해당 발주기관에 재산상의 손해를 끼친 경우 이를 배상하도록 규정하고 있다.

이와 관련하여 같은 법 같은 조 제4항에서는 제3항에 따른 손해배상책임을 보장하기 위하여 엔지니어링 사업자가 보험이나 공제에 가입하도록 규정하고 있고, 이 경우 발주청은 보험이나 공제가입에 따른 비용을 같은 법 같은 조 제1항에 따른 엔지니어링 사업 대가에 계상하도록 명시하고 있다.

따라서 엔지니어링 사업 용역 담당자는 해당 사업 설계 시 손해배상보험 가입 비용을 계상하고, 계약체결 이후 엔지니어링 사업자로부터 보험 또는 공제 가입 증서를 접수하여 용역 수행과정에서의 재산상 손해 발생에 대비한 배상 채권을 확보하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

한편 ○○○발전본부 ◇◇◇◇부에서 시행한 2023년도 「공정안전관리(PSM) 재평가 대비 이행능력 향상 용역」의 경우 「엔지니어링산업 진흥법」에서 규정하고 있는 손해배상보험 가입에 해당하는 비용을 용역설계시 계상은 하였으나, 계약상대자가 손해배상보험에 가입을 하지 않았고 용역담당자는 착공 후 해당사항 확인을 누락하여 수행과정중 재산상 손해 발생에 대비한 배상 채권을 확보하지

못했다.

관계부서 의견 및 검토 결과

○○○발전본부 ◇◇◇◇◇부 용역담당자는 상기 지적사항에 대해 이의가 없다고 하면서 향후 엔지니어링산업에 대한 용역계약 추진 시 관련 기준 및 법규 등을 면밀히 검토하여 유사사례가 재발하지 않도록 주의하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

○○○발전본부장은 향후 엔지니어링산업 용역수행시 관련법규에 따라 손해배상보험 가입비용 계상에 따른 계약상대자 공제보험가입이 누락되지 않도록 관련 부서를 대상으로 재발방지 교육을 시행하시기 바랍니다. (기관주의)